

1504026-76.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... reciclagem. Já foi processado por tráfico de drogas, roubo e furto. Não conhecia os responsáveis por sua prisão. Disse que se apresentou com seu nome verdadeiro em delegacia, e como estavam lhe chamando por Alex não percebeu o equívoco, sabendo dos fatos apenas após a expedição de alvará, que foi quando identificou o erro em seu nome. Em relação ao furto disse que estava havia três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504026-76.2021.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504026-76.2021.8.26.0536 - Ordem nº 2021/003086

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2333263/2021 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 6340/2021 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2333263 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 6340/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO SILVA VITOR LIMA

Réu Preso

Vistos.

Alexsandro Silva Vitor Lima está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 8 de dezembro de 2021, por volta das 02 horas e 05 minutos, na Rua Humorista Manoel da Nóbrega nº 251, Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, fiação elétrica existente no imóvel situado naquele endereço, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, Alexsandro Silva Vitor Lima atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 95/96).

Citado o réu (fls. 107/108), apresentou resposta à acusação às fls. 112/114.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 132). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público apresentou seus memoriais às fls. 136/146 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 149/176, pugnou por sua absolvição. É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografias (fls. 15), laudo pericial (fls. 183/186) e pela prova oral coligida. A autoria foi seguramente elucidada e aponta para o réu.

A testemunha Leandro Willian da Silva Oliveira, guarda civil municipal, disse que houve uma denúncia noticiando que o vizinho estava escutando barulhos na casa ao lado; assim, foram verificar e, chegando no local, presenciaram as telhas mexidas e o réu saindo do buraco no telhado. Ato contínuo, ao visualizar a guarnição, o agente se escondeu e na sequência tentou fugir, mas foi detido e averiguaram que ele já havia separado parte da fiação do imóvel, salvo engano no telhado da casa. Não se recorda se o réu se identificou com nome falso. Esclareceu que mantiveram contato com o vizinho, que compareceu em delegacia, mas não se recorda se ele prestou depoimento.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que está desempregado e que trabalha recolhendo reciclagem. Já foi processado por tráfico de drogas, roubo e furto. Não conhecia os responsáveis por sua prisão. Disse que se apresentou com seu nome verdadeiro em delegacia, e como estavam lhe chamando por Alex não percebeu o equívoco, sabendo dos fatos apenas após a expedição de alvará, que foi quando identificou o erro em seu nome. Em relação ao furto disse que estava havia três dias usando drogas e ingressou na residência para se drogar e pernoitar, sendo detido dormindo no interior da residência. Disse que era impossível subtrair os fios, posto que sequer estava com alicate para sua subtração. Não sabe de onde saíram os fios, sendo que os policiais lhe disseram que eles foram localizados no interior de um veículo, que nega a propriedade. Consignou que foi preso dormindo no interior da residência, cerca de onze horas e meia noite, aduzindo que estava todo machucado e cheio de hematoma, ingressando na residência pulando os portões, apenas para usar droga e dormir.

Pois bem, estas foram as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tenho que suficientes para prolação de um édito condenatório, conforme se fundamentará.

Inicialmente, quanto ao crime de furto qualificado, tenho que, conforme os relatos das testemunhas em delegacia, o qual corroborado por uma delas em juízo, o acusado foi detido com a fiação do imóvel da separada para subtração, valendo-se de buraco no telhado tanto para ingresso quanto para fuga do local, não obstante no caso da segunda não tenha obtido êxito. Destaco, ainda, que os depoimentos se deram de modo seguro e foram harmônicos em ambas as fases da persecução penal e se coadunam com toda a narrativa colhida ao longo dos fólios e, ademais, o guarda municipal, o qual goza de fé pública, foi categórico ao dizer que flagraram o agente em cima do telhado.

“Com efeito, os guardas municipais ALEX FERNANDO DOMINGOS e MARIA FRANCISCA LINDES confirmaram, em versão uníssona e verossímil, a veracidade dos fatos articulados na inicial acusatória, acrescentando que RAFAEL foi preso próximo ao local dos fatos e o televisor estava escondido atrás de um banco da praça, próximo a ele. Afirmam, ainda, que RAFAEL confessou, informalmente, a autoria delitiva (v. mídia em anexo). Neste ponto, sobre a palavra dos guardas civis, atente-se que se aplica a mesma lógica em relação aos policiais militares, sendo certo que há muito se entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).” (Apelação nº 0000928-48.2016.8.26.0144. TJ/SP – 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Des. Reinaldo Cintra. Julgamento: 22/11/2017)

Quanto às qualificadoras, por sua vez, da atenta leitura do laudo pericial de fls.

183/186, percebe-se que para acesso ao local, o qual guarneceado por muros com cerca de 1,7 metro de altura, outro não pode ter sido o meio empregado pelo agente além da escalada, bem como comprovada a remoção das telhas para seu ingresso, circunstância apta a comprovar o rompimento de obstáculos.

Outrossim, tem-se presente a majorante do repouso noturno, porquanto o delito fora perpetrado no período noturno, e o fato de não existir pessoas repousando, não obsta a aplicação da referida majorante, vez que a lei não faz qualquer menção ao fato do local se encontrar habitado ou não, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de subversão da mens legis. Neste sentido, cumpre colacionar, por oportuno, o seguinte julgado:

“Incide a majorante prevista no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido em repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando” (STJ; HCnº 191.300/MG; rel. Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; j. 12.06.2012).

Destaco, ainda, que no presente caso incabível falar-se no princípio da insignificância, pois a conduta criminosa perpetrada pelo agente é de alta ofensividade e de alta reprovabilidade social, visto que o réu adentrou em residência alheia com o propósito de furtar bens. Aqui, consigno por oportuno, que muito menos cabe a tese de coisa abandonada, uma vez que a coisa pertencia residência que não obstante estivesse inabitada, não continha aspecto de abandonada.

Vale dizer, ainda, que não basta o baixo valor econômico da coisa subtraída para configurar hipótese de aplicação do princípio da insignificância, devendo haver o preenchimento de todos os requisitos, o que no presente caso não ocorreu.

Aplicar o princípio da insignificância no presente caso seria o mesmo que o Poder Judiciário cancelar a conduta de ingresso na residência alheia para a prática de crimes contra o patrimônio.

“Furto Qualificado Princípio da Insignificância Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado Não reconhecimento do crime de bagatela O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto qualificado privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Apelação nº 0011824-15.2014.8.26.0050. TJ/SP – 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Des. Grassi Neto. Julgamento: 23/11/2017). (grifou-se)

Em relação ao crime de falsa identidade, do mesmo modo, está cabalmente comprovado, posto que os documentos elaborados na delegacia demonstram que o réu tentou atribuir-se identidade de terceiro e tal fato, apesar de não confirmado em juízo pelas testemunhas, restou devidamente comprovado ao longo dos fólios, pelas legitimações anexadas aos autos.

Consigno que o delito em comento é crime formal, de maneira que o delito se consuma independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano à terceiro, assim, a alegação de que não se beneficiaria de tal prática não afasta a ocorrência do

crime. Neste mesmo passo, não subsiste a alegação de crime impossível.

No mesmo sentido é posicionamento da jurisprudência dominante:

“É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso. Precedentes citados: AgRg no AgRg no AREsp 185.094-DF, Quinta Turma, DJe 22/3/2013; e HC 196.305-MS, Sexta Turma, DJe 15/3/2013. (STJ, Resp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/10/2013). O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/1988) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). (STF, RE 640.139 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2011, P, DJE de 14-10-2011, rg.).

No mesmo sentido a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Assim, percebe-se que as provas orais produzidas em juízo foram suficientes para confirmar a versão dos fatos como descritos na denúncia, inclusive, encontrando amparo nas demais provas colhidas, conjunto probatório que não pode ignorar o quanto apurado na fase policial, de modo que provadas a autoria e a materialidade dos crimes, a solução condenatória é de rigor.

Passo a dosar as penas.

Artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, à vista do disposto no artigo 59 do Código Penal, há circunstâncias aptas a justificar o recrudesimento da pena-base. Com efeito, o furto veio acompanhado de duas qualificadoras, o que autoriza a utilização de uma para fins de exasperação da pena e a outra para inaugurar a qualificadora (STF; HC nº 95.157/RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Joaquim Barbosa; j. 16.11.2010), bem como observo que o réu possui condenações prévias aptas a caracterização de maus antecedentes criminais (processos nº 7000703-75.2006.8.26.0590 e 7000921-98.2009.8.26.0590), assim, fixo a pena-base majorada na fração de 1/4, resultando, assim, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo e unitário legal.